

MOHD RIZAL BIN MOHD YUSOF

lwn

FAIZURA BINTI MOHAMMED NOR ARJAMLI

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohammad Adib Bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel) dan YA Dato' Abas Bin Nordin (Ahli Panel) Pada 7 November 2023/23 Rabiul Akhir 1445H]

Kes Semakan Mal No. 2308-A0010-003-0085

[Permohonan Semakan terhadap perintah penetapan tempoh masa Mahkamah Tinggi Syariah di bawah Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam (Negeri Selangor) 2003]

Pegum Syarie Pemohon: Dato' Dr Zaidi Zain Bin Haji Md Zain @ Zakaria

ALASAN PENGHAKIMAN

PENDAHULUAN

[1] Perkahwinan dan perceraian merupakan gabungan yang dipisahkan oleh satu garisan yang apabila dilewati bakal menerbitkan pelbagai hukum dan tanggung jawab kepada pasangan. Begitu juga yang berlaku dalam kes ini dimana pihak-pihak setelah bercerai telah menerima ketetapan pembahagian harta sepencarian yang dituntut oleh Pemohon dan selesaikan melalui Perintah Mahkamah Tinggi Syariah (MTS) Negeri Selangor di Shah Alam, No. Kes Mal : 10300-017-0170-2012 pada 20 Disember 2018 seperti berikut :

i- Mahkamah memutuskan bahawa rumah beralamat di No. 9, Jalan Sembilan 8B, D' Anjung Teluk Pulai, 41100 Klang, Selangor Darul Ehsan adalah harta sepencarian.

ii- Mahkamah memerintahkan bahagian harta sepencarian pihak-pihak 65% kepada Plaintiff dan 35% kepada Defendan setelah ditolak baki hutang dan kos-kos berkaitan.

iii- Mahkamah perintahkan rumah tersebut hendaklah dijual dan bahagiannya seperti di atas.

[2] Rumah ini gagal dijual dan pada 15 Oktober 2020 Responden telah memfailkan Notis Permohonan No. Kes Mal : 10300-033-0502-2020 di MTS Negeri Selangor di Shah Alam bagi memohon perintah penetapan tempoh masa agar rumah tersebut dapat dijual dengan segera yang keputusannya adalah seperti berikut :

i. Mahkamah meluluskan permohonan Pemohon berdasarkan Seksyen 152 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

ii. Mahkamah memerintahkan bahawa Responden hendaklah menguruskan penjualan rumah beralamat No.9, Jalan Sembilang 8B, D' Anjung Teluk Pulai, 41100 Klang Selangor ('Rumah Tersebut') dalam tempoh 6 bulan daripada perintah ini dikeluarkan dan Responden hendaklah memberikan kerjasama sepenuhnya tanpa mendatangkan sebarang isu yang boleh melengahkan atau melambatkan proses penjualan rumah tersebut.

iii. Mahkamah memerintahkan sekiranya Responden gagal berbuat demikian dan tidak dapat melaksanakan penjualan rumah dalam tempoh masa yang ditetapkan oleh Mahkamah, maka Mahkamah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menandatangani sebarang dokumen dan apa-apa jua dokumen untuk urusan penjualan rumah tersebut bagi pihak Responden atas urusan rumah kepada pembeli baru.

iv. Mahkamah memerintahkan sekiranya Responden gagal memberikan kerjasama dalam melaksanakan perintah ini, Pemohon boleh meneruskan Tindakan kepada proses pengkomitalan sebagaimana kehendak Seksyen 151 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

[3] Walaubagaimanapun, Pemohon yang tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut telah memfailkan Permohonan Kebenaran Melanjutkan Tempoh Pemfailan Permohonan Semakan di Mahkamah Rayuan Syariah (MRyS) melalui pendaftaran No. Kes Mal : 10000-085-0075-2022. Permohonan ini telah dibenarkan pada 8 Ogos 2023 dengan arahan memfailkan Semakan di dalam tempoh empat belas (14) hari bermula tarikh keputusan tersebut. Seterusnya Pemohon telah memfailkan Permohonan Semakan ini pada 21 Ogos 2023 yang mengandungi permohonan seperti berikut :

i. Mahkamah Yang Mulia ini mengubah Perintah Hakim Bicara bertarikh 18hb Julai 2022 di terma kedua yang telah memerintahkan bahawa Pemohon (Mohd Rizal) hendaklah

menguruskan penjualan rumah beralamat di No. 9, Jalan Sembilang 8B, D'Anjung Teluk Pulau, 41100 Klang, Selangor Darul Ehsan (Selepas ini disebut sebagai "rumah tersebut") dalam tempoh 6 bulan daripada tarikh perintah ini dikeluarkan kepada terma bahawa kedua-dua pihak hendaklah menguruskan penjualan rumah tersebut dalam tempoh yang munasabah dan kedua-dua pihak hendaklah memberikan kerjasama sepenuhnya tanpa mendatangkan sebarang isu yang boleh melengahkan atau melambatkan proses penjualan rumah tersebut.

ii. Mahkamah Yang Mulia ini mengubah Perintah Hakim Bicara di terma ketiga yang memerintahkan bahawa sekiranya Pemohon (Mohd Rizal) gagal berbuat demikian dan tidak dapat melaksanakan penjualan rumah tersebut dalam tempoh masa yang ditetapkan oleh Mahkamah, maka Mahkamah memberikan kuasa kepada Responden untuk menandatangani sebarang dokumen dan apa-apa jua dokumen untuk urusan jualan rumah tersebut bagi pihak Pemohon kepada pembeli baru kepada terma bahawa kedua-dua pihak hendaklah memberikan kerjasama tanpa gagal untuk menandatangani semua dokumen berkaitan bagi penjualan rumah tersebut. Sebarang keingkaran boleh disabitkan sebagai menghina Perintah Mahkamah.

iii. Mahkamah Yang Mulia ini mengubah Perintah Hakim Bicara di terma 4 bahawa sekiranya Pemohon gagal memberikan kerjasama dalam melaksanakan perintah ini,

Responden boleh meneruskan tindakan kepada proses pengkomitalan sebagaimana Seksyen 151 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 kepada terma perintah bahawa sekiranya mana- mana pihak gagal memberikan kerjasama dalam melaksanakan perintah ini, pihak yang terkilan boleh meneruskan kepada proses pengkomitalan sebagaimana seksyen 151 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

PERSOALAN DAN ALASAN SEMAKAN

[11] Mahkamah melalui rujukan kepada Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan yang dideposkan oleh Pemohon mendapati persoalan yang perlu kami teliti dalam kes ini adalah sama ada **YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila memerintahkan Pemohon menguruskan dan memberikan kerjasama sepenuhnya dalam urusan penjualan rumah tersebut dalam tempoh enam (6) bulan.** Kami juga mendapati alasan utama yang dinyatakan oleh Pemohon adalah YA Hakim bicara gagal mengambil kira usaha dan kerjasama beliau menjual rumah tersebut melalui pelbagai kaedah dan cabaran penjualan ketika pandemik Covid 19 melanda negara.

PRINSIP PERMOHONAN SEMAKAN

[12] Walaubagaimanapun, setelah melihat kepada keseluruhan kes, isu dan alasan permohonan semakan ini kami mendapati terdapat satu isu

utama yang perlu kami putuskan terlebih dahulu iaitu, sama ada kes yang telah diputuskan secara muktamad wajar dan teratur untuk diberikan laluan semakan ataupun tidak.

[13] Sehubungan dengan itu, dalam menjalankan kuasa semakan Mahkamah Rayuan Syariah, kami merujuk kepada seksyen 68(1) dan (2) *Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003* yang jelas menyatakan –

Bidang Kuasa Pengawasan Dan Penyemakan Mahkamah Rayuan Syariah

(1) Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah dan boleh, jika nampaknya dikehendaki demi kepentingan keadilan, sama ada atas kehendaknya sendiri atau atas kehendak mana-mana pihak atau orang yang berkepentingan, pada mana-mana peringkat dalam apa-apa perkara atau prosiding, sama ada mal atau jenayah, dalam Mahkamah Tinggi Syariah, memanggil dan memeriksa mana-mana rekod mengenainya dan boleh memberikan apa-apa arahan yang dikehendaki demi keadilan.

[14] Berdasarkan peruntukan di atas, Mahkamah Rayuan Syariah mempunyai kuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah sama ada atas kehendaknya sendiri atau atas kehendak mana-mana pihak atau orang yang berkepentingan, pada mana-mana peringkat dalam apa-apa perkara atau prosiding demi kepentingan keadilan.

[15] Dengan hormatnya, kami juga merujuk kepada prinsip semakan kehakiman yang menjadi pegangan di Mahkamah Sivil, ia merupakan satu

proses yang bertujuan bagi membetulkan atau menghalang kesilapan. Hakim Hashim Yeop Sani dalam kes ***PP Iwn Kulasingam [1974] 1 MLRH 112*** menjelaskan seperti berikut:

"In a revision the main question to be considered is whether substantial justice has been or will be done and whether any order made by the lower court should be interfered with in the interests of justice."

Dalam kes ini, Mahkamah telah menjelaskan bahawa dalam proses semakan persoalan utama yang harus dipertimbangkan adalah apakah keadilan telah atau akan dilakukan dan adakah perintah yang dibuat oleh mahkamah rendah harus dicampuri demi kepentingan keadilan.

[16] Seterusnya, bagi mempertimbangkan permohonan ini, kami terlebih dahulu perlu memastikan sama ada semakan ini adalah suatu proses yang tepat atau sebaliknya. Hal ini memandangkan sesuatu semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak wajar dibenarkan tanpa justifikasi undang-undang yang kukuh.

[17] Kami menarik perhatian pihak-pihak bahawa prosiding semakan adalah suatu proses menyemak rekod kes tanpa melibatkan pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya apabila mana-mana pihak terkilan dengan sesuatu penghakiman, permohonan semakan tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya untuk mendapatkan apa-apa remedi atau untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan.

[18] Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah menetapkan kriteria-kriteria bagi sesuatu kes yang boleh disemak. Dalam konteks semakan ini perenggan 5 Arahan Amalan berikut adalah berkaitan iaitu:

5. *Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.*

[19] Panel Rayuan Syariah juga melalui beberapa kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah negeri-negeri juga telah memberi panduan bahawa proses semakan hanya boleh dilaksanakan bagi isu-isu tertentu sahaja seperti kes **Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah**, JH 36 (2), kes **Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid**, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, kes **Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman**, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011, Kes **Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra**, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.

[20] Arahan Amalan dan autoriti-autoriti kes tersebut menunjukkan bahawa kes-kes yang telah diputuskan secara muktamad hanya boleh disemak sekiranya berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan YA Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau

Hukum Syarak. Justeru, persoalannya adalah sama ada kecacatan yang dimaksudkan berlaku atau tidak.

[21] Merujuk kepada isu dan alasan-alasan semakan yang dikemukakan, kami mendapati ia adalah berkaitan persoalan kaedah penjualan rumah dari sudut tanggung jawab dan tempoh masa yang telah diputuskan di akhir kes secara muktamad. Seterusnya, kami dengan hormat menyatakan bahawa Pemohon gagal menunjukkan kepada kami mana-mana bahagian kes, perintah atau penghakiman Hakim Bicara kes ini yang boleh dikategorikan sebagai kecacatan prosedural atau khilaf yang material dari sudut undang-undang mahupun hukum syarak sehingga kami boleh melihatnya hanya melalui penelitian rekod kes.

[22] Selain itu, kami berpandangan bahawa permohonan Pemohon supaya kami menyemak keputusan YA Hakim Bicara adalah bertentangan dengan prinsip utama semakan iaitu jika Pemohon mempunyai hak untuk merayu terhadap keputusan tersebut, maka keputusan tersebut tidak sepatutnya disemak. Bagi memutuskan kedudukan Responden, adalah lebih selamat untuk kami membuat penelitian kepada justifikasi YA Hakim bicara dan menilai hujahan daripada kedua-dua pihak terlebih dahulu.

[23] Kami dengan hormatnya bersetuju dengan prinsip yang dinyatakan oleh Panel Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan di dalam Kes Semakan *Dato' Sri Mahmud Abu Bekir bin Tun Pehin Sri (Dr) Abdul Taib lwn Shahnaz binti A. Majid*, Permohonan No.: 14000-003-0040-2020 yang telah menggariskan beberapa prinsip mengenai semakan iaitu -

“ Bagi mengelakkan berlakunya ‘ abuse of court process ’, Mahkamah akan membuat beberapa exercise terhadap sesuatu permohonan semakan yang dibuat oleh pihak-pihak.exercise kedua yang Mahkamah lakukan adalah bagi menentukan sama ada kes itu boleh dirayu atau pun tidak. Jika keputusan tersebut pada prinsipnya boleh dirayu oleh pihak-pihak, maka kes tersebut tidak wajar dibuat semakan..”

KESIMPULAN

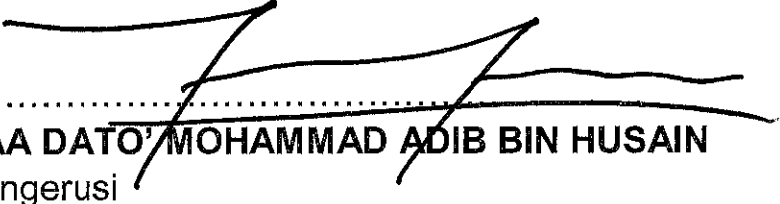
[24] Pada hemat kami, Pemohon telah gagal menunjukkan kepada kami apakah kecacatan prosedural yang berlaku semasa prosiding perbicaraan di hadapan YA Hakim Bicara, mahupun kekhilafan material YA Hakim Bicara dari sudut undang-undang dan/atau hukum syarak dalam memutuskan kes bagi mewajarkan proses semakan mengambil tempat. Justeru, pada peringkat ini kami tidak berhasrat untuk masuk campur dan mengganggu keputusan YA Hakim Bicara.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan Pemohon, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:

Bahawa permohonan semakan Pemohon **DITOLAK**.

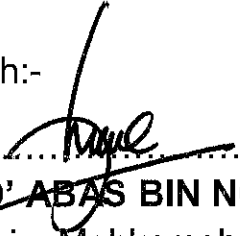
Penghakiman ini diberikan oleh:-

- 
.....
1. **YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
.....
2. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
.....
3. **YA DATO' ABAS BIN NORDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

